

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 448/2532

นายไกรสิงห์ ไชยสิงห์ทอง โจทก์
นางฉวีวรรณ สวัสดิ์เรียวกุล กับพวก จำเลย
นางฉวีวรรณ สวัสดิ์เรียวกุล ที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง
นายประวิน สวัสดิ์เรียวกุล ที่ 2 จำเลย
ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา มั่นใจว่าจะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 126)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยทั้งสองพร้อมทั้งบริวารให้ออกไปจากตึกแถวเลขที่ 166/5 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร ของโจทก์ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหายก่อนฟ้องเดือนละ 1,500 บาท รวม 12 เดือนเป็นจำนวนเงิน 18,000 บาทพร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จและให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายให้โจทก์อีกเดือนละ 1,500 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสองและบริวารจะออกไปจากตึกแถวพิพาทของโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลฎีกาพิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษา
ใหม่ตามรูปคดี

ศาลอุทธรณ์พิจารณาใหม่แล้วพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นจำเลยทั้งสอง
ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 120,121)

จำเลยทั้งสองขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 39)

ไม่ปรากฏคำสั่งของศาลอุทธรณ์ในสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกา

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา
ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา
ให้ยกคำร้อง

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ